
UNIVERSITE DE KISANGANI



B.P 2012

KISANGANI

DOMAINE DES SCIENCES PSYCHOLOGIQUE ET DE L'EDUCATION

Filière Sciences Psychologiques

Encadrement juridique de la discipline au travail

Patience ESUSU Salingi

Travail Pratique présenté dans le cadre du cours
de psychosociologie du travail à M2 PTO

Dispensé par P.O Raymond OMOKOKO
OMELONGA

ANNEE ACADÉMIQUE 2025-2026

INTRODUCTION

Toute organisation a besoin de règles et de normes pour assurer son bon fonctionnement. Les salariés qui travaillent au sein d'une organisation sont tenus de respecter les obligations liées à leur emploi ainsi que les règles établies par l'employeur. Lorsqu'un salarié adopte un comportement contraire à ces règles, l'employeur peut intervenir et, selon la gravité de la situation, appliquer une mesure disciplinaire. Cette possibilité constitue ce qu'on appelle généralement le pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Cependant, le pouvoir de l'employeur en matière de discipline n'est pas absolu. Au cours de l'histoire, les rapports entre ceux qui fournissaient le travail et ceux qui travaillaient pour eux ont profondément évolué. Il fut un temps où les pouvoirs de ceux qui dirigeaient le travail étaient presque illimités et où les mesures disciplinaires dépendaient essentiellement de leur volonté. Avec l'avènement de la démocratie et l'affirmation progressive des principes d'égalité et de liberté, le pouvoir disciplinaire de l'employeur a progressivement été encadré par le droit (Sekiou, Blondin et Peretti, 1995).

Ainsi, la discipline au travail ne peut plus être considérée comme l'exercice d'un pouvoir naturel et sans limites de l'employeur. Elle s'inscrit désormais dans un ensemble de règles juridiques destinées, d'une part, à permettre à l'employeur d'assurer l'ordre et le fonctionnement de l'organisation et, d'autre part, à protéger les salariés contre les abus éventuels du pouvoir disciplinaire.

Le présent travail porte sur l'encadrement juridique de la discipline au travail. Il examine successivement le fondement juridique de la discipline, le contrat de travail et le pouvoir disciplinaire, les théories institutionnelle et contractuelle du pouvoir disciplinaire, les droits du salarié face aux sanctions ainsi que les conditions d'un licenciement légal.

1. FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DISCIPLINE

La discipline constitue une nécessité dans toute organisation. Elle repose sur l'existence de normes et de règles que les salariés sont tenus de respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Selon Sekiou, Blondin et Peretti (1995), la discipline possède un fondement que les salariés ne peuvent contester dans l'exercice de leurs tâches. Toutefois, ce fondement doit nécessairement être accompagné d'une exigence de justice pour tous.

Le pouvoir disciplinaire de l'employeur trouve ainsi sa justification dans la nécessité d'assurer l'ordre, la coordination des activités et la réalisation de la mission de l'organisation. L'employeur doit pouvoir intervenir lorsqu'un salarié ne respecte pas ses obligations ou adopte un comportement contraire aux règles établies. Cependant, cette intervention ne peut être exercée arbitrairement.

Historiquement, les droits des salariés se sont développés progressivement. Les grands principes relatifs aux droits de la personne ont précédé la reconnaissance véritable des droits des travailleurs. Ce n'est principalement que vers le milieu du XXe siècle que les droits des salariés ont commencé à être davantage précisés et reconnus dans les pratiques et les politiques des organisations (Sekiou et al., 1995).

L'encadrement juridique de la discipline repose donc sur la recherche d'un équilibre entre deux nécessités. D'un côté, l'employeur doit disposer d'une autorité suffisante pour diriger l'organisation et faire respecter les règles. De l'autre, le salarié doit être protégé contre les décisions arbitraires et les abus du pouvoir disciplinaire.

2. CONTRAT DE TRAVAIL ET LE POUVOIR DISCIPLINAIRE

La relation entre l'employeur et le salarié trouve son fondement dans le contrat de travail. Selon Sekiou et al. (1995), la relation contractuelle entre les deux parties est régie par une législation spécifique à chaque pays. L'employeur ne peut donc pas offrir à ses salariés des conditions de travail inférieures aux conditions minimales prévues par la législation applicable.

Le contrat de travail crée des obligations réciproques. Le salarié s'engage à fournir une prestation de travail, tandis que l'employeur s'engage notamment à fournir le travail convenu et à accorder la rémunération correspondante. Dans cette relation, le salarié se trouve dans un lien de subordination à l'égard de l'employeur.

C'est notamment de ce lien de subordination que découle le pouvoir de direction de l'employeur. Celui-ci peut organiser le travail, donner des directives, établir certaines règles

nécessaires au fonctionnement de l'organisation et contrôler leur respect. Lorsqu'un salarié ne respecte pas les obligations qui découlent de son travail ou les règles de l'organisation, l'employeur peut intervenir sur le plan disciplinaire.

Toutefois, le pouvoir disciplinaire ne signifie pas que l'employeur peut agir selon sa seule volonté. L'existence du contrat de travail implique également le respect des droits et des obligations des deux parties. L'employeur doit donc exercer son pouvoir dans les limites prévues par la législation, les conventions ou contrats collectifs, les règlements internes et les autres sources applicables.

Sekiou et al. (1995) identifient notamment parmi les sources du droit disciplinaire les lois, les contrats collectifs, les règlements internes et la jurisprudence. Ces différentes sources contribuent à déterminer les comportements pouvant être considérés comme des infractions, les sanctions susceptibles d'être appliquées ainsi que les procédures à respecter.

À notre avis, le lien de subordination ne doit pas être compris comme une soumission absolue du salarié à l'employeur. Le salarié accepte l'autorité nécessaire à l'organisation du travail, mais cette autorité demeure juridiquement encadrée. Le contrat de travail crée donc une relation d'autorité, mais également une relation comportant des droits et des obligations réciproques.

3. THÉORIES DU POUVOIR DISCIPLINAIRE

Selon Sekiou et al. (1995), les fondements juridiques du pouvoir disciplinaire de l'employeur peuvent principalement être expliqués à travers deux théories : la théorie institutionnelle et la théorie contractuelle.

3.1. Théorie institutionnelle

La théorie institutionnelle repose sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur en tant que responsable d'une organisation structurée et hiérarchisée. L'employeur se trouve à la tête d'une communauté organisée dont il assume la responsabilité. À ce titre, il dispose d'un pouvoir de direction, d'un pouvoir réglementaire et d'un pouvoir disciplinaire.

Selon cette conception, l'organisation ne peut fonctionner correctement sans une autorité capable d'établir des règles et d'intervenir lorsque celles-ci ne sont pas respectées. Le pouvoir disciplinaire apparaît donc comme une conséquence de la position occupée par l'employeur au sein de l'organisation.

Dans cette perspective, l'employeur dispose de la possibilité d'appliquer les sanctions qui ne lui sont pas expressément interdites, sous réserve du respect des règles juridiques applicables. Sekiou et al. (1995) indiquent que cette théorie a notamment exercé une influence dans des pays comme le Canada, les États-Unis, la France et le Japon.

3.2. Théorie contractuelle

La théorie contractuelle trouve, quant à elle, la source du pouvoir disciplinaire dans le contrat de travail. Par ce contrat, le salarié accepte de fournir une prestation de travail sous l'autorité de l'employeur.

L'employeur dispose alors de l'autorité nécessaire pour assurer l'exécution correcte du travail convenu. Toutefois, contrairement à la conception institutionnelle, cette théorie insiste davantage sur la nécessité d'un fondement juridique permettant à l'employeur d'appliquer une mesure disciplinaire.

Selon Sekiou et al. (1995), des pays comme la Belgique et l'Allemagne ont notamment accordé une certaine importance à cette conception du pouvoir disciplinaire.

Ces deux théories permettent donc de comprendre différemment l'origine du pouvoir disciplinaire. La théorie institutionnelle le rattache principalement à la position de l'employeur à la tête de l'organisation, tandis que la théorie contractuelle le rattache à la relation juridique créée par le contrat de travail.

À notre avis, ces deux théories ne sont pas nécessairement incompatibles. L'employeur a besoin d'un pouvoir de direction parce qu'il est responsable du fonctionnement de l'organisation, mais ce pouvoir s'exerce également dans le cadre d'une relation contractuelle et juridique. Le pouvoir disciplinaire peut donc être compris à la fois comme une nécessité organisationnelle et comme un pouvoir limité par le droit.

4. DROITS DU SALARIÉ FACE AUX SANCTIONS

Le pouvoir disciplinaire de l'employeur doit être exercé dans le respect des droits du salarié. L'un des principaux problèmes du droit disciplinaire consiste précisément à protéger les salariés contre l'utilisation abusive du pouvoir de l'employeur.

Selon Sekiou et al. (1995), plusieurs principes fondamentaux ont progressivement été reconnus, notamment l'égalité devant les infractions et les sanctions ainsi que le respect des droits de la défense avant toute condamnation. Même si ces principes ne sont pas toujours

appliqués de la même manière dans tous les systèmes juridiques, ils constituent des repères importants pour la protection des salariés.

Le salarié doit tout d'abord être informé des règles et des normes qu'il est tenu de respecter. Il serait difficile de justifier une sanction fondée sur une règle qui n'a pas été préalablement portée à sa connaissance.

Ensuite, lorsqu'une infraction lui est reprochée, le salarié doit avoir la possibilité de présenter sa version des faits avant l'application de la sanction. Sekiou et al. (1995) insistent sur la nécessité de donner au salarié l'occasion de s'expliquer, particulièrement lorsque la mesure envisagée est grave.

La sanction doit également être proportionnelle aux faits reprochés. Une infraction mineure ne devrait pas, en principe, entraîner automatiquement la sanction la plus sévère. Selon la gravité de la faute et les antécédents du salarié, les mesures disciplinaires peuvent suivre une progression allant de l'avertissement verbal ou écrit à la suspension, à la rétrogradation et, finalement, au licenciement.

L'équité constitue également un principe important. Des infractions similaires doivent être traitées d'une manière comparable, indépendamment du statut, du sexe, de l'origine ou du niveau hiérarchique du salarié concerné. Le responsable doit vérifier les faits et éviter de fonder sa décision sur de simples rumeurs ou sur des considérations personnelles (Sekiou et al., 1995).

Ainsi, reconnaître au salarié le droit d'être entendu ne diminue pas l'autorité de l'employeur. Au contraire, cette possibilité permet de prendre une décision sur la base d'informations plus complètes. Une sanction prise sans entendre le salarié risque d'être fondée sur une mauvaise compréhension des faits et de créer un sentiment d'injustice.

5. CONDITIONS D'UN LICENCIEMENT LÉGAL

Le licenciement constitue la mesure disciplinaire la plus sévère pouvant être prise à l'encontre d'un salarié. Il met fin à la relation de travail et peut avoir des conséquences importantes sur la vie professionnelle et personnelle de la personne concernée. Pour cette raison, il doit être juridiquement encadré.

Selon Sekiou et al. (1995), l'employeur ne peut, en principe, mettre fin unilatéralement à la relation de travail sans respecter les conditions prévues par le contrat et par la législation applicable. La rupture doit notamment reposer sur un motif valable et respecter les exigences relatives au préavis ou, selon les situations, à l'indemnité compensatrice.

Lorsqu'un employeur licencie un salarié pour des raisons qui ne sont pas reconnues comme valables par le droit applicable, il peut être tenu responsable d'un licenciement injustifié et devoir réparer le préjudice subi par le salarié.

Dans le domaine disciplinaire, le licenciement est généralement envisagé après l'application de mesures moins sévères qui n'ont pas permis au salarié de corriger son comportement. Cette progression permet de donner au salarié l'occasion de prendre conscience de ses écarts et de modifier sa conduite.

Toutefois, certaines infractions particulièrement graves peuvent justifier une mesure sévère dès la première occurrence. Dans une telle situation, la gravité des faits doit être suffisamment établie. Avant de prendre une décision définitive, il est nécessaire d'écouter le salarié sur les faits qui lui sont reprochés et de procéder à une vérification sérieuse de la situation (Sekiou et al., 1995).

Les conditions précises du licenciement peuvent varier selon la législation de chaque pays, le contrat de travail et, le cas échéant, les conventions ou contrats collectifs applicables. Sekiou et al. (1995) distinguent notamment la situation des salariés syndiqués, pour lesquels les modalités de rupture peuvent être précisées dans un contrat collectif, de celle des salariés non syndiqués, dont la situation est régie par les différentes dispositions légales applicables.

Nous estimons que le licenciement ne doit pas être utilisé comme une réaction immédiate à toute faute commise par un salarié. En raison de sa gravité, il doit être fondé sur des faits suffisamment établis et respecter la procédure applicable. Cependant, la protection du salarié ne signifie pas qu'aucun licenciement ne peut être prononcé. Lorsqu'une faute grave est démontrée ou que les mesures correctives successives ont échoué, la rupture de la relation de travail peut devenir nécessaire pour protéger le fonctionnement de l'organisation.

CONCLUSION

L'encadrement juridique de la discipline au travail repose sur la nécessité de concilier le pouvoir de direction de l'employeur et la protection des droits du salarié. L'employeur doit disposer de l'autorité nécessaire pour organiser le travail, faire respecter les règles et intervenir lorsque des comportements compromettent le bon fonctionnement de l'organisation. Toutefois, ce pouvoir ne peut être exercé arbitrairement.

Le contrat de travail constitue un fondement important de la relation entre l'employeur et le salarié. Il crée un lien de subordination qui reconnaît à l'employeur un pouvoir de direction, mais ce pouvoir demeure limité par les règles juridiques applicables. Les théories institutionnelle et contractuelle permettent, à cet égard, de mieux comprendre les différents fondements du pouvoir disciplinaire.

L'encadrement juridique de la discipline implique également la reconnaissance des droits du salarié face aux sanctions. Celui-ci doit connaître les règles qui lui sont applicables, avoir la possibilité de présenter sa version des faits et bénéficier d'un traitement équitable. De même, toute sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction commise.

Le licenciement, en tant que mesure la plus sévère, exige une attention particulière. Il doit être fondé sur des motifs valables et être appliqué dans le respect des règles et des procédures prévues par le droit applicable.

En définitive, une discipline juste protège à la fois l'organisation et les salariés. Elle protège l'organisation en lui permettant de maintenir l'ordre et de faire respecter les règles nécessaires à son fonctionnement. Elle protège également les salariés en limitant les risques d'arbitraire et d'abus dans l'exercice du pouvoir disciplinaire. La véritable efficacité de la discipline ne réside donc pas seulement dans la capacité de sanctionner, mais dans la capacité d'exercer l'autorité dans le respect de la justice, de l'équité et des droits des personnes.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Sekiou, L., Blondin, L. et Peretti, J.-M. (1995). *Ressources humaines*. Montréal : Éditions 4L Inc.